

KÄUFER-ACADEMY · CHECKLISTE

Vertragsklauseln prüfen

Den Kaufvertrag schreibt dein Anwalt. Verstehen musst du ihn trotzdem, denn über die wirtschaftlichen Punkte verhandelst du selbst. Insbesondere sechs Klauseln bestimmen, welches Risiko nach dem Vollzug bei dir liegt – diese Liste geht sie durch und sagt dir, worauf es bei jeder ankommt.

1 Die sechs wichtigsten Klauseln

☐ Kaufpreis und Zahlung	Was sofort fließt, was in Raten, was als Earn-Out und was als Verkäuferdarlehen stehen bleibt. Jeder Teil hat eine eigene Fälligkeit.
☐ Garantien	Ein ganzer Katalog von Zusicherungen zum Zustand des Unternehmens, unter anderem zu Zahlen, Verbindlichkeiten, Verträgen, Eigentum und Rechtsstreitigkeiten. Was darin steht und wie weit es reicht, wird verhandelt. Siehe Abschnitt 2.
☐ Freistellungen	Für Risiken, die du in der Prüfung schon gefunden hast. Sie gehören einzeln benannt – und sie sind anders als Garantien häufig nicht auf einen Höchstbetrag gedeckelt.
☐ Wettbewerbsverbot	Üblich sind ein bis zwei Jahre. Räumlich und sachlich muss es klar begrenzt sein, sonst ist es unwirksam – und dann hast du gar keins.
☐ Übergangszeitraum	Bei kleinen Deals oft drei bis sechs Monate. Schreib konkrete Aufgaben und eine Verfügbarkeit hinein, nicht nur „steht zur Verfügung“.
☐ Wesentliche Verschlechterung	Was passiert, wenn zwischen Unterschrift und Vollzug etwas Gravierendes passiert? Regelt dein Rücktrittsrecht oder eine Preisanpassung.

2 Garantien: drei Stellschrauben

Eine Garantie ist nur so viel wert wie ihre Grenzen. Über diese drei Zahlen wird verhandelt, und sie entscheiden, was dir eine Garantieverletzung tatsächlich bringt.

Stellschraube	Üblicher Rahmen	Was sie für dich bedeutet
Haftungsobergrenze	20 bis 50 Prozent des Kaufpreises	Mehr bekommst du nicht, egal wie groß der Schaden ist. Bei niedriger Grenze trägst du den Rest selbst.
Bagatellgrenze	oft rund 1 Prozent des Kaufpreises	Darunter kannst du nichts geltend machen. Viele kleine Mängel summieren sich, ohne dass du je die Schwelle erreichst.
Verjährung	12 bis 24 Monate nach dem Vollzug	Danach ist Schluss. Steuerrisiken brauchen länger – dafür gibt es eigene Fristen in der Freistellung.

Absicherung schlägt Obergrenze

Eine hohe Haftungsobergrenze nützt wenig, wenn der Verkäufer das Geld nach dem Verkauf verteilt hat. Praktisch wirksamer ist, einen Teil des Kaufpreises einzubehalten oder auf ein Treuhandkonto zu legen, bis die Garantiefristen abgelaufen sind. Darüber verhandelst du, nicht dein Anwalt.

3 Was du deinem Anwalt lieferst

Der Vertrag wird nur so gut wie das, was du an Erkenntnissen hineingibst. Diese Punkte kann dir niemand abnehmen.

- | | |
|---|--|
| ☐ Deine Befunde aus der Prüfung | Jeder Fund, den du nicht über den Preis geregelt hast, braucht eine Freistellung. Ungeregt heißt: Du trägst ihn. |
| ☐ Die Absichtserklärung | Was dort steht, ist der vereinbarte Rahmen. Abweichungen im Vertragsentwurf musst du erkennen können. |
| ☐ Deine Finanzierungszusage | Die Bedingungen der Bank gehören in die Vollzugsvoraussetzungen. Rechne aber damit, dass der Verkäufer sich wehrt: Für ihn ist das vor allem ein Ausstiegsrecht für dich. Die übliche Auflösung ist, dass du die feste Zusage vor der Unterschrift vorlegst. |
| ☐ Wen du wirklich brauchst | Schlüsselpersonen, deren Bleiben für dich entscheidend ist, gehören in den Vertrag – über Bindung oder über eine Bedingung. |

Beim Share Deal übernimmst du die Vergangenheit

Die Gesellschaft bleibt dieselbe, mit allem, was in ihr steckt: alte Steuerjahre, alte Verträge, alte Streitigkeiten. Garantien und Freistellungen sind deine einzige Rückfallebene dagegen. Beim Asset Deal übernimmst du nur, was im Vertrag benannt ist – dafür muss jede einzelne Position aufgeführt sein, und was fehlt, gehört dir nicht.

Diesen Vertrag setzt du nicht selbst auf

Der Unternehmenskaufvertrag ist das komplexeste Dokument des gesamten Prozesses, beim Share Deal zudem notariell zu beurkunden. Was du leisten kannst und musst: die wirtschaftlichen Punkte verhandeln, deine Befunde einbringen und den Entwurf so lesen, dass du merkst, wenn etwas fehlt. Genau dafür ist diese Liste da.